

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קארין אלהרר

פ/25/3960

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – נציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 6 בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, בסעיף 6(1), במקום "את שני חברי הכנסת שיכהנו" יבוא "שני חברי כנסת, אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה לכהן" ואחרי "כחברי הוועדה" יבוא "חל שינוי בהשתייכותו של חבר הוועדה, תבחר הכנסת חבר אחר לוועדה כך שיישמר הרכב כאמור".

דברי הסבר

הוועדה לבחירת שופטים (להלן – הוועדה) היא הגוף הבלעדי הבוחר את השופטים של מדינת ישראל בכל הערכאות. החשיבות של יחסי הכוח הבא לידי ביטוי בהרכב הוועדה יש בו להבטיח הליך בחירה הוגן של השופטים והבטחת עצמאות מערכת המשפט.

הרכב הוועדה נקבע בחוק-יסוד: השפיטה ובה, בין היתר, חברים שני חברי כנסת. הצעת חוק זו באה לעגן נוהג רב שנים לפיו לפחות אחד מבין שני חברי הכנסת החברים בוועדה יהיה נציג האופוזיציה. עיגון זה יש בו משום הנכחה של קולות רבים מכלל קבוצות העם שיישמעו ויילקחו בחשבון במהלך העבודה בוועדה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עיסאווי פריג' וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3074) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/24/1322). הצעת החוק זהה לפ/24/1322 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.